

RECURSO CÍVEL Nº 5092202-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: FARUK GONCALVES MIGNAC (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO PAN S.A. (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. BANCO PAN S/A. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO TIDO COMO FRAUDULENTO, CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DA QUAL O AUTOR RECEBE SEUS PROVENTOS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA *AD CAUSAM* DO INSS E DECORRENTE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O CORRÉU. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao presente recurso, a fim de anular a sentença, com baixa dos autos ao juízo a quo, para que o feito tenha o seu devido prosseguimento e posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em verbas sucumbenciais, eis que recorrente vitorioso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5092202-96.2024.4.02.5101

510015166104 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5092202-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: FARUK GONCALVES MIGNAC (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO PAN S.A. (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por FARUK GONCALVES MIGNAC, em face do INSS e BANCO PAN S/A, na qual pleiteia a suspensão da cobrança de parcelas referentes a contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido; cancelamento do referido contrato; restituição em dobro das parcelas debitadas em seu benefício previdenciário; além de reparação por danos morais.

Como causa de pedir, o demandante aduz receber seus proventos de aposentadoria por idade através do Banco Bradesco S/A (evento 1, out9, fl. 01), e que desconhece a procedência de contrato de cartão de crédito consignado de nº 751957824-4 (evento 1, out9, fl. 06), que teria sido celebrado de maneira fraudulenta em seu nome junto ao BANCO PAN S/A, em novembro/2021.

Na sentença (evento 5), após ter sido apontada como “*patente a ilegitimidade passiva ad causam do INSS*”, eis que o mesmo “*não pode ser condenado, ainda que subsidiariamente, a suportar eventual ônus financeiro imposto*”, o pedido assim foi julgado:

“JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a ilegitimidade passiva do INSS e ante a incompetência da Justiça Federal para julgamento da causa em relação ao réu remanescente, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC”

Em recurso (evento 8), a parte autora pugna pela anulação da sentença, sob o argumento de que “*eventual constatação de que a autarquia previdenciária não possui responsabilidade pela situação narrada na inicial ensejará a improcedência dos pedidos em relação a si, e não o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva*”.

VOTO

Pois bem, o artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, “*exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva*”.

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento:

Enunciado 18 das TRRJ: “*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*”.

Isto posto, tal como será detalhado adiante, restou evidenciada a negativa de jurisdição.

No caso concreto, a causa de pedir versa sobre descontos provenientes de cartão de crédito consignado tido como fraudulento, que o INSS - administrador da folha de pagamentos de benefícios previdenciários - inseriu em seu sistema, com base em borderô eletrônico remetido pelo BANCO PAN S/A, que vem a ser instituição financeira diversa daquela em que a parte autora recebe seus proventos de aposentadoria por idade (Banco Bradesco S/A - evento 1, out 9, fl. 01).

Diante de situações análogas, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), instada a manifestar se o INSS possui responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou morais decorrentes de consignado não autorizado, acabou firmando a seguinte tese:

Tema	183	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO CIVIL
Questão submetida a julgamento	Decidir se INSS tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou morais decorrentes de empréstimo consignado não autorizado.				
Tese firmada	I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - <u>O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.</u>				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado em
PEDILEF 0500796-67.2017.4.05.8307/PE	21/06/2018 (afetado pelo Pleno da TNU)	Juiz Federal Fábio Cesar Oliveira	12/09/2018	18/09/2018	24/09/2019 (no STF - RE 1194635/PE)

Isto posto, se o INSS pode vir a ser responsabilizado de maneira subsidiária à instituição financeira, por óbvio, possui legitimidade passiva *ad causam*, revelando-se assim precipitada a extinção do feito sem resolução de mérito.

A despeito de não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nada impede o pleito cumulado em face do INSS e da instituição financeira.

Fora isso, não se dispensa a devida instrução do feito para aferição quanto à regularidade dos descontos promovidos em benefício previdenciário, a título de consignado.

Como a insurgência da presente demanda é quanto ao contrato de cartão de crédito consignado tido como fraudulento junto ao BANCO PAN S/A, em observância à Teoria da Carga Dinâmica da Prova e a hipossuficiência técnica da parte autora, deverá ser autorizada a inversão do ônus probatório (com fulcro no art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90), cabendo à referida instituição bancária juntar aos autos a cópia do referido contrato, de modo a demonstrar o devido consentimento do autor ao mesmo (nos termos do art. 373, II, CPC/2015).

Portanto, forçoso concluir que o direito da parte autora restou efetivamente comprometido, impondo-se assim a decretação de nulidade da sentença.

Ante o exposto, diante da negativa de jurisdição evidenciada (nos termos da ressalva contida na parte final do enunciado 18 das TRRJ), voto por conhecer e dar provimento ao presente recurso, a fim de anular a sentença, com baixa dos autos ao juízo *a quo*, para que o feito tenha o seu devido prosseguimento e posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em verbas sucumbenciais, eis que recorrente vitorioso.